

# Democracia no Brasil e grupos minorizados

O objetivo do capítulo é discutir o conceito de democracia e sua origem. Veremos como o regime democrático foi uma elaboração original da cidade de Atenas, isto é, nasceu entre os gregos na Antiguidade. Verificaremos que, embora pressuponha a participação popular, a democracia, tal qual praticada pelos atenienses, possuía algumas limitações, como a proibição da participação de mulheres e escravos, sendo considerados cidadãos apenas os homens proprietários de terras. Até alcançar sua forma mais contemporânea, a noção de democracia foi passando por uma série de transformações, recebendo influências de autores contratualistas, iluministas, liberais e utilitaristas, conforme veremos no primeiro tópico.

O segundo tópico do capítulo tem a intenção de apresentar as etapas históricas de construção da democracia no Brasil. Estudaremos que, desde o século XIX, ainda nos reinados dos imperadores D. Pedro I e D. Pedro II, havia uma série de barreiras para a participação popular na escolha de alguns cargos eletivos. Após a proclamação da República, em 1889, permanecia o abismo entre representantes eleitos, representatividade, direito ao voto e participação popular. A partir da década de 1930, com Getúlio Vargas e a criação da Justiça Eleitoral, houve uma gradual ampliação do direito ao voto, por exemplo, com o voto das mulheres. Porém, limitada pela ditadura varguista, entre 1930 e 1945, a expansão da participação política no Brasil apenas ganhará força entre 1945 e 1964, quando foi liquidada pelos militares por meio de um golpe de Estado, que reduziu e eliminou opositores políticos. Veremos que foi com o fim da ditadura, no final da década de 1980, e a construção de uma nova Constituição que se tornou possível a consolidação de instituições que ampliaram o direito à participação e à representatividade dos grupos considerados minorizados e excluídos no país.

No último tópico do capítulo, procuraremos destacar as conquistas políticas de minorias no Brasil, a partir da redemocratização e da Constituição de 1988. Avaliaremos as novas demandas sociais que surgiram a partir de então, como a necessidade de reconhecimento dos direitos de participação política das sociedades indígenas e quilombolas, questões pela primeira vez abordadas politicamente no Brasil, os problemas ambientais, além de lutas em nome do reconhecimento dos direitos das mulheres, da diversidade de gênero, dos sem-teto e sem-terra.

## 1 Princípios da democracia

A primeira experiência democrática da história ocorreu na cidade (*pólis*) de Atenas, na Grécia antiga, no século VI a. C., quando Clístenes, tido como o pai da democracia, liderou uma rebelião popular contra o tirano Hípias, em 510 a. C. Desde o início do século VI a. C., a sociedade

ateniense vinha passando por uma série de transformações sociais, entre elas, crescimento demográfico, enriquecimento de comerciantes e aumento de escravizados por dívidas, todos eles exigindo maior participação política. Antecedidas por reformas elaboradas por Dracon e Solón, que foram ampliando gradualmente a participação desses grupos, as reivindicações dos atenienses tiveram seu ponto culminante quando Clístenes consolidou a luta pelo direito de todos os cidadãos atenienses de participação direta na democracia.

A etimologia do termo “democracia” expressa o poder do povo: *de-mos* (povo) e *kratos* (poder ou hierarquia). A novidade política, segundo Vernant (1981, p. 34), “marca um começo, uma verdadeira invenção”; cria-se um princípio civilizatório cujo regime está baseado no governo de origem popular e de decisões coletivas, e não mais fundamentado nos caprichos pessoais de tiranos ou de oligarquias. Interesses públicos e privados foram distanciados, a fim de produzir o bem coletivo e livrar a sociedade ateniense de decisões pessoais. Além disso, o regime de Atenas caracterizou-se por ser uma democracia direta.

Por democracia direta entende-se a participação ativa, aberta e permanente dos cidadãos, sem a intermediação de representantes eleitos, como vemos hoje nas democracias modernas. Ao ter participação política direta na ágora (espaço ou praça pública), todos os cidadãos atenienses passaram a ter o direito de falar e propor publicamente leis ou ações que seriam ou não adotadas, com base na decisão da maioria. Para evitar riscos de ruptura com o regime e a ascensão de novos tiranos, Clístenes estabeleceu o chamado “ostracismo”, proibindo a participação dos cidadãos que ameaçassem o regime, de modo que estes deveriam permanecer no exílio por dez anos.

Embora muitos estudiosos da democracia ateniense a vejam com nostalgia devido ao seu caráter inédito, é importante destacar que ela é considerada limitada. As limitações do regime derivam do fato de que apenas eram considerados cidadãos com direito à participação

democrática os homens livres, acima de 18 anos, o que incluía pobres, pequenos, médios e grandes proprietários e comerciantes, excluindo assim todas as mulheres, todos os escravos (geralmente prisioneiros de guerras) e estrangeiros até a terceira geração. Compreende-se o regime democrático ateniense como limitado porque a noção de cidadão não é universal, e sim restrita aos homens livres. Contemporâneo à democracia ateniense, o filósofo Sócrates (470-399 a.C.), apresentado na obra *A República*, de Platão, se opunha à não participação das mulheres, observava a necessidade de extinção da escravidão na cidade e propunha o fim da própria democracia, devendo esta ser substituída por uma monarquia governada por filósofos. A crítica de Sócrates e Platão à democracia se devia à constatação de que os cidadãos aptos a participar eram, na verdade, manipulados pelos chamados sofistas (PLATÃO, 1999), demagogos que dominavam a ágora com discursos eloquentes, mas não racionais, e comoviam os demais cidadãos.

Depois da experiência ateniense na Antiguidade, o tema da democracia voltou a ser resgatado na obra do filósofo Spinoza, no século XVII, relacionado ao direito natural. Mas foi na obra *O contrato social*, de Rousseau (1712-1778), no século XVIII, que o assunto foi mais bem enfatizado. Conforme vimos no capítulo anterior, defensor dos direitos naturais à liberdade e igualdade, Rousseau procurará restabelecer esses direitos por meio do projeto político do que designou como vontade geral. Inspirado no modelo ateniense de participação direta na democracia, Rousseau foi inovador e avançou em relação à concepção grega de democracia ao ressaltar em seu modelo de governo a universalidade da participação política. Para isso, seria necessário o fim da escravidão e a inclusão das mulheres no regime. A vontade geral, enquanto participação democrática direta, representaria a decisão coletiva e soberana, na qual o próprio corpo político, ou seja, o povo, é o responsável por elaborar e obedecer às leis. As decisões teriam como resultado consensos coletivos que surgiriam a partir do debate, em que todos devem propor, opor e ceder alguns pontos, a fim de que o interesse coletivo predomine.

No entanto, Rousseau (1973) se dava conta de que seu modelo idealizado apenas seria possível em cidades com dimensões territoriais restritas e com número limitado de habitantes; caso contrário, a vontade geral não teria êxito, dissipando-se nas mãos de um grande contingente de cidadãos.

O problema posto por Rousseau em torno da universalização da participação política direta e dos limites populacionais e territoriais para o sucesso de seu regime democrático influenciou o processo de construção e mesmo de concretização dos princípios democráticos na modernidade. Os pensadores norte-americanos conhecidos como federalistas e que contribuíram para a construção da Declaração de Direitos (1787) e para a independência dos EUA, como Hamilton (1755-1804), James Madison (1751-1836) e John Jay (1745-1829), se depararam com a questão de como expandir o direito à participação política em sociedades com grande extensão territorial e grande número de habitantes. Além disso, outro problema encontrado pelos federalistas era como garantir a manutenção dos direitos individuais (liberdade de expressão, igualdade jurídica e propriedade privada) sem que houvesse o risco de sua usurpação ou supressão por um governo de tendências tirânicas.



## NA PRÁTICA

A partir do pensamento federalista e das discussões presentes na construção das democracias modernas, elabore uma reflexão considerando as seguintes questões:

- Como organizar um sistema político democrático que permita a ampla participação popular no regime?
- É possível conciliar o bem comum com a manutenção dos direitos individuais?

---

A solução do problema encontrada pelos federalistas foi reconhecer e promover uma série de transformações nas concepções de Rousseau,

John Locke e Montesquieu, estabelecendo a invenção do primeiro regime político da história capaz de incorporar princípios democráticos, iluministas e liberais ao mesmo tempo. Os princípios incorporados, que veremos a seguir, fizeram com que os federalistas consolidassem o regime democrático republicano representativo presidencialista nos Estados Unidos – republicano (do latim *res publica*, coisa pública) porque as instituições são públicas e não pertencentes a um único soberano ou rei.

De Rousseau reconheciam que o governo é legítimo quando emana da soberania popular. Dos liberais, como John Locke (1632-1704), percebiam a necessidade de limitar a ação do Estado contra direitos individuais. De Montesquieu (1689-1755), herdaram o princípio de freios e contrapesos na composição de um governo tripartite, ou seja, dividido em três poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário.

Como vimos, Rousseau defendia a democracia direta com o seu princípio de vontade geral. Observando a impossibilidade de promover consensos entre regiões distantes e um elevado número de habitantes na nova nação, o que impedia a realização da democracia direta, os federalistas encontraram como solução a representação política, ou seja, a eleição de políticos nos cargos representativos de presidente, deputados, senadores e juízes (para estes últimos nos níveis dos condados e Estados da federação), além da manutenção da autonomia jurídica de cada um dos então treze Estados que compunham originalmente os EUA.

Enquanto se distanciavam de Rousseau e da democracia direta e formulavam a democracia representativa americana, os federalistas se aproximavam de Locke, impondo limites à ação do Estado, devendo este defender os direitos naturais, como vimos. Locke, na Inglaterra, inspirava-se na Revolução Gloriosa (1688) e na consolidação da monarquia constitucional, regime este em que há o monarca hereditário, a Câmara dos Nobres (perpétuo e hereditário) e a Câmara dos Comuns, constituída pela burguesia eleita democraticamente. Ainda que não demonstre a

predileção por um regime político específico, Locke, na obra *Dois tratados do governo civil* (1689), demonstra que todo governo deve se afastar da tirania e necessariamente procurar defender a propriedade privada, a liberdade e a igualdade (LOCKE, 2001). A monarquia constitucional inglesa havia reduzido o poder do rei e fornecido maior poder à Câmara dos Comuns, premissa essencial do pensamento liberal político inglês.

Montesquieu, representante do iluminismo francês e igualmente inspirado na Revolução Gloriosa, estabeleceu, na obra *O espírito das leis* (1748), a necessidade de divisão da soberania do Estado nos três poderes, a fim de garantir as liberdades individuais (MONTESQUIEU, 1996). O poder Executivo, nessa interpretação, é o órgão responsável pela administração do território e está concentrado nas mãos do monarca ou regente; o poder Legislativo é responsável pela elaboração das leis e é representado pelas câmaras de parlamentares, podendo estes ser eleitos ou receber o poder hereditariamente; já o poder Judiciário é uma inovação do pensador francês, é o órgão responsável pela fiscalização do cumprimento das leis e exercido por juízes e magistrados. A ideia é produzir um sistema de freios e contrapesos, cujo objetivo é permitir que um poder controle e limite o outro, de modo a proteger os indivíduos e suas liberdades contra eventuais ameaças ou a ascensão de governos tirânicos.

Locke e Montesquieu procuram limites à ação do Estado, porém nos falam de monarcas, ainda que com poderes reduzidos. Os federalistas norte-americanos se depararam com sua nova nação desprovida da tradição monárquica encontrada nas nações europeias. Além dos problemas de como expandir e universalizar a participação política, manter as liberdades individuais e garantir o regime democrático, os federalistas, pela primeira vez na história e conjugando as influências liberais, iluministas e democráticas, elaboraram um regime representativo presidencialista, ou o chamado presidencialismo. Diferentemente de um monarca perpétuo e hereditário, aquele que ocupa o cargo executivo é o presidente, eleito democraticamente por todos os cidadãos – porém, na

visão dos federalistas, somente homens. O presidente tem mandato limitado a quatro anos e poderá ser deposto em caso de improbidade ou incapacidade administrativa por meio de um processo de impedimento do exercício do cargo conhecido como *impeachment*. Consolidava-se dessa forma um regime que foi considerado amplamente democrático e representativo. Na Inglaterra, a representatividade limitava-se à Câmara dos Comuns. A nova nação dava aos EUA as novidades da eleição do presidente para a ocupação do poder Executivo e dos senadores e deputados para a ocupação de todos os cargos legislativos.

A democracia norte-americana ainda teria que resolver, no século seguinte, a concessão de direitos políticos à população negra e a abolição da escravidão. A Guerra Civil Americana (1861-1865) opôs os estados do Norte, abolicionistas e interessados na Revolução Industrial, e os estados do Sul, escravocratas e baseados no latifúndio. Embora a vitória dos estados do Norte tenha extinguido a escravidão e fornecido direitos políticos à população negra, os estados do Sul criaram rapidamente legislações que inibiam a eleição de representantes negros e limitavam seu acesso às universidades e outros espaços públicos. Somente na década de 1960 o movimento negro norte-americano, com as pressões principalmente do movimento dos Panteras Negras e do ativismo de Martin Luther King (1929-1968), conseguiu a aprovação da Lei dos Direitos Cívicos (1964), que reconheceu, em todo o território norte-americano, os direitos à igualdade da população negra para eleger seus representantes. Em relação à participação das mulheres, somente a partir do ano de 1920 o movimento sufragista consolidou nos EUA o direito feminino de votar e eleger representantes, depois de muitos protestos e lutas políticas.

No século XIX na Europa e à medida que a Revolução Industrial provocava a expansão dos centros urbanos e o aumento vertiginoso de sua população, a democracia passou a sofrer pressões de novas demandas sociais, entre elas as das classes trabalhadoras e da reivindicação do direito ao voto das mulheres. Sindicatos, trabalhadores e mulheres não

poderiam possuir organizações políticas e deviam se submeter à ordem jurídica burguesa, que se apresentava democrática apenas entre os membros dessa classe, não abrangendo a classe trabalhadora. As lutas também envolviam o direito ao voto secreto, com o objetivo de evitar pressões e repressões aos eleitores. Surgiu a necessidade de se reconhecer o direito ao sufrágio universal, compreendido como o pleno direito ao voto secreto e a representação de todos os cidadãos adultos, não importando nível de alfabetização, classe, renda, sexo.

Diante desse contexto, foi desenvolvida a teoria utilitarista de John Stuart Mill (1806-1873), que permitiu a compreensão e aplicação da democracia representativa, levando em consideração as demandas de novos grupos sociais na participação política e a expansão do direito ao voto, representação e governabilidade. A questão que surge com John Stuart Mill gira em torno de como é possível exercer a democracia representativa e ser capaz de governar considerando a coexistência crescente de políticos heterogêneos eleitos para o poder Legislativo, sendo estes oriundos de diferentes segmentos da sociedade, como movimentos feministas, sindicatos, burgueses, entre outros que poderiam vir a surgir a partir de novas transformações da sociedade (MILL, 1981). John Stuart Mill, no conjunto de sua obra, especialmente no livro *Considerações sobre o governo representativo* (1861), estabeleceu o princípio ético utilitarista aplicado à democracia representativa a partir da concepção de que deve-se visar destinar o maior benefício – e, quando necessário, o menor sofrimento – ao maior número de pessoas possível. Trata-se de um cálculo utilitário que pode ser visualizado hoje, por exemplo, nas políticas de alianças entre diferentes partidos para a obtenção de maioria num determinado parlamento. A finalidade moral deve ser a de produzir o maior bem ao maior número possível de indivíduos, evitando (mas não abolindo) a existência de prejuízos a um menor número de insatisfeitos. Nesse caso, é possível dizer que o interesse da maioria deve ser estabelecido, ainda que produza algum pequeno malefício ou descontentamento para uma minoria. Nos regimes

parlamentaristas, como o britânico, o utilitarismo contribuiu para trazer proporcionalidade (número de cadeiras no parlamento) aos partidos e atender a demandas da sociedade, obrigando os próprios partidos a consolidarem e desfazerem alianças, com a finalidade de zelar pelo interesse da maioria.

Com o utilitarismo, a democracia representativa passou a ser modelada no sentido de incorporar as atuais e futuras demandas da sociedade. Tal princípio contribuiu para que diferentes interesses políticos e sociais adquirissem voz nos diferentes parlamentos eleitos no mundo, promovendo a conquista de direitos sociais no século XX.



### PARA SABER MAIS

Parlamentarismo é um sistema de governo democrático indireto, em que o poder Executivo (o primeiro-ministro) é eleito pelo parlamento ou congresso, sendo este último eleito de forma direta pelos cidadãos. Portanto, o regime parlamentarista tem sua legitimidade no poder Legislativo.

Na década de 1970, o cientista político norte-americano Robert Dahl desenvolveu o conceito e a obra *Poliarquia* (1972) para compreender as diferenças de composição das democracias contemporâneas. Como vimos, na Inglaterra opera uma monarquia constitucional com representantes eleitos para o Legislativo, incluindo um primeiro-ministro eleito indiretamente pelo parlamento; já os EUA e o Brasil possuem cargos eletivos para os poderes Executivo e Legislativo. Há ainda uma porção de variações de composição de regimes democráticos. Na Alemanha e na França, por exemplo, há presidente e primeiro-ministro. Diante de todas essas variações, Dahl procurou mensurar, entre os diferentes países com regimes democráticos, os níveis de defesa dos direitos individuais e de suas próprias instituições democráticas, usando para isso o conceito de poliarquia, que deve ser compreendido a partir do estabelecimento, em maior ou menor grau, dos seguintes aspectos:

1) Liberdade de formar e aderir a organizações. 2) Liberdade de expressão. 3) Direito de voto. 4) Elegibilidade para cargos públicos. 5) Direito de líderes políticos disputarem apoio e votos. 6) Fontes alternativas de informação. 7) Eleições livres e idôneas. 8) Instituições para fazer com que as políticas governamentais dependam de eleições e de outras manifestações de preferências. (DAHL, 1997, p. 27)

Muitas vezes nos perguntamos por quais motivos nações de diferentes países organizam as suas respectivas democracias de formas tão variadas. Devemos compreender que as sociedades possuem ritmos e fatos históricos distintos, que acabam por promover diferentes modelos de constituições democráticas.

A partir do final do século XX, a intensificação da globalização, das novas tecnologias de informação, do uso de computadores e celulares com acesso à internet, levou autores como Manuel Castells (1942-), no livro *A sociedade em rede* (1996), e Boaventura de Sousa Santos (1940-), em *Reinventar a democracia* (1998), a destacarem que essas ferramentas permitirão cada vez mais o aprimoramento de direitos e conquistas democráticas no século XXI, além de possibilitarem a realização de utopias políticas por meio do seu uso. As últimas décadas têm demonstrado a incorporação de recursos comunicacionais inovadores às lutas políticas, como as redes sociais. Elas permitiram a proliferação de bandeiras sociais, dando voz a grupos antes silenciados ou marginalizados, como negros, mulheres, povos tradicionais, movimentos ambientalistas, pessoas com necessidades especiais, idosos, LGBTQIA+, entre outros. Porém, essas conquistas são ameaçadas por notícias falsas, as chamadas *fake news*, que são disseminadas por meio dessas mesmas redes sociais, consolidando o que se conhece como guerra de narrativas nas redes sociais, opondo progressistas e conservadores. Essas falsas notícias têm facilitado o negacionismo histórico e científico, deslegitimando as demandas políticas desses grupos e fortalecendo discursos preconceituosos e a ascensão de governos autoritários.



## PARA SABER MAIS

No ano de 2016, o *Dicionário Oxford de Filosofia* incluiu o termo “pós-verdade” em seus verbetes: “*Post-truth* (pós-verdade): relativo ou referente a circunstâncias nas quais os fatos objetivos são menos influentes na opinião pública do que as emoções e as crenças pessoais”. A noção de pós-verdade diz respeito ao processo de deslegitimação das ciências, de certezas racionais em nome de opiniões falsas, passionais e geradoras de *fake news*.

## 2 Marcos históricos que contribuíram para a construção da democracia no Brasil

No Brasil, nem sempre o sistema eleitoral esteve acompanhado por regimes democráticos. Em 1822, com a independência em relação à metrópole portuguesa, constituiu-se um novo império, cujo líder foi D. Pedro I, que em 1824 outorgou a primeira Constituição. Apesar de o monarca ter cargo hereditário e vitalício, permitia a eleição para o poder Legislativo. No entanto, o voto era censitário, pois levava em consideração a renda, sobretudo oriunda da terra, excluindo assim praticamente todos os habitantes do Brasil, a não ser uma pequena elite. Além disso, estavam aptos a votar os cidadãos do sexo masculino acima de 25 anos. A regra da idade mínima não era aplicada no caso de indivíduos casados, membros da Igreja, militares e bacharéis. Os analfabetos também poderiam votar e ser eleitos. Ainda, a Constituição concedia ao imperador o direito de exercer o poder Moderador, além do Executivo. Na prática, havia um sistema liberal apenas aparente baseado na divisão dos três poderes, a qual acabava por se desfazer quando o imperador, no exercício do poder Moderador (o quarto poder, uma inovação genuinamente do Brasil), concedia a si mesmo o direito de dissolver seu gabinete. O imperador poderia também dissolver os poderes parlamentares quando se visse ameaçado ou quando estes praticassem com excesso

o direito à oposição ao chefe de Estado. Tratava-se de um misto de instituições políticas incorporadas do liberalismo com a manutenção do absolutismo monárquico. É importante destacar que os jornais impressos da época possuíam ampla margem para a liberdade de expressão, muitas vezes tecendo críticas e comentários jocosos contra o imperador.

Com a proclamação da República, em 1889, e o fim da monarquia no Brasil, a segunda Constituição (primeira republicana) foi aprovada em 1891. Afirmava o sistema presidencialista, além do federalismo; concedia autonomia legislativa e policial aos Estados e municípios, fortalecendo o poder local de proprietários de terras, os coronéis, e das oligarquias, ao passo que enfraquecia o poder da União. Inspirada na Constituição dos EUA e no seu federalismo, a Constituição de 1891 garantia a separação dos três poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário), os princípios de defesa das liberdades individuais, como as liberdades de expressão, religião, reunião e associação política; a propriedade privada; e o direito ao *habeas corpus*. Permitiu também o Estado laico (separação entre Estado e Igreja) e estabeleceu eleições à presidência e a cargos legislativos de forma democrática a cada quatro anos, pondo fim ao voto censitário. No entanto, estavam aptos a votar apenas os homens, e não havia garantias de voto secreto, cujo efeito negativo era o voto de cabresto, sujeito à compra e a repressões violentas dos opositores.

Além das mulheres, estavam impedidos de votar os analfabetos (a maioria da população brasileira do período), soldados, miseráveis e membros de ordens religiosas. Com essas restrições, as eleições se restringiam a uma pequena elite que perpetuava o poder político oligárquico. Na obra *Os bestializados: o Rio de Janeiro e a República que não foi*, José Murilo de Carvalho aponta que, com essas medidas, a quantidade de eleitores foi reduzida se comparada ao período monárquico (CARVALHO, 1987). Durante o Império, aproximadamente 10% dos cidadãos estavam aptos a votar para os cargos legislativos. Com a Constituição republicana, o autor calcula que, na primeira eleição presidencial, em 1894, apenas cerca de 1,3% da população tenha participado,

revelando o analfabetismo presente entre brancos e negros (estes libertos da escravidão apenas em 1888).

Após a crise de 1929 e com o crescente descontentamento com o modelo federativo, que basicamente tornava São Paulo e Minas Gerais os estados mais importantes, as elites oligárquicas brasileiras dos demais estados decidiram apoiar Getúlio Vargas em um golpe de Estado em 1930, que resultou na instituição, em 1934, da terceira das Constituições (a segunda republicana), conhecida como Constituição de 1934. O documento trouxe importantes inovações ao processo democrático eleitoral para os cargos legislativos, porém Getúlio Vargas se mantinha como ditador, promovendo a censura e o controle de partidos. Entre as inovações eleitorais, destacam-se a implementação do voto feminino, o voto secreto e a criação da Justiça Eleitoral, com o objetivo de investigar e punir violações aos votos secretos ou a compra deles.

Ao menos no documento, Getúlio Vargas procurou demonstrar ares mais democráticos, pois a Constituição de 1934 concedeu maior autonomia ao poder Judiciário, garantiu o direito à propriedade privada e à liberdade individual, instituiu direitos trabalhistas e afirmou o direito de expressão e associação política. Entre os direitos trabalhistas, a Constituição de 1934 consolidou o salário mínimo, a jornada de 8 horas diárias e a proibição do trabalho infantil. Porém, apenas abrangia os trabalhadores urbanos e não rurais.

Em 1937, Getúlio Vargas operou uma nova Constituição, dando origem ao período chamado Estado Novo. A quarta Constituição da história do Brasil (terceira republicana) inovou ao estipular o direito à educação pública, decretou o fechamento do Congresso Nacional e tornou o poder Judiciário submisso ao Executivo, ocupado de forma ditatorial por Vargas. Manteve os direitos trabalhistas estabelecidos em 1934, com exceção do direito à greve, escancarando o perfil autoritário do governo. Ao mesmo tempo, a nova Constituição afirmava ser responsabilidade do Estado a assistência social às famílias desamparadas. Partidos políticos

foram proibidos e conduzidos à clandestinidade, eleições aos cargos públicos foram suspensas, a censura aos meios de comunicação era recorrente e considerada legal. Promoveram-se ainda expurgos aos opositores e funcionários públicos opositores.

Com o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, e a expansão dos ideais democráticos, o governo autoritário de Vargas foi comparado ao poder dos ditadores nazifascistas derrotados com a guerra. Pressionado, Vargas retira-se do poder, eleições são convocadas, com a vitória do General Dutra, em 1945, e no ano seguinte é aprovada a Constituição de 1946, que promoveu o retorno ao regime democrático, garantiu a organização livre de partidos políticos e ampliou o direito ao voto e efetivamente a quantidade de eleitores, porém manteve excluídos ainda os analfabetos e não concedeu direitos trabalhistas aos trabalhadores rurais. Além disso, a Constituição de 1946 fornecia maior autonomia aos poderes Legislativo e Judiciário e limitou o mandato presidencial a 5 anos.

Em 1954, agora democraticamente, Getúlio Vargas volta ao poder, porém acaba se suicidando devido a pressões oligárquicas. Depois, Juscelino Kubitschek, no poder de 1956 a 1961, foi constantemente pressionado e por vezes ameaçado por tentativas de golpe; Jânio Quadros foi eleito em 1961, porém abdicou da presidência; e seu vice, João Goulart, foi deposto pelo golpe militar, operado pelo General Castelo Branco no ano de 1964 e que levou ao fim o breve período democrático.

Segundo Fausto (2013), o golpe tratou rapidamente de limitar os direitos individuais, com a decretação dos chamados Atos Institucionais (AI), sendo o mais conhecido o AI-5. Os AI representam instrumentos legais impostos pelo poder Executivo, que era exercido por um ditador e subordinava os poderes Legislativo e Judiciário. O Ato Institucional 1 (1964) permitiu a alteração deliberada da Constituição de 1946, conforme os interesses dos militares. O AI-2 (1965) estabeleceu eleições indiretas para presidente, dissolveu os partidos políticos e os reduziu

a apenas dois (MBD e Arena – na prática, ambos com congressistas apoiadores dos militares), além de ter aumentado o número de ministros do STF, a fim de manipular decisões judiciais, e permitido que o presidente determinasse estado de sítio sem a aprovação do Congresso Nacional. O Ato ainda autorizava os militares a demitirem opositores funcionários públicos. O AI-3 (1966) limitou as eleições para governador, sendo estas realizadas de forma indireta por candidatos previamente selecionados pelos militares. O AI-4 (1966) convocava compulsoriamente o Congresso, selecionado a dedo, a votar a favor da nova Constituição imposta pelos militares, conhecida como Constituição de 1967. Seu principal objetivo era incorporar os Atos Institucionais ao texto constitucional, formalizando o caráter autoritário do regime ditatorial.

O AI-5 (1968) escancarou o período mais violento do século XX no Brasil, consolidando a ditadura. Decretou o fechamento do Congresso Nacional e a censura aos meios de comunicação e permitiu ao presidente decretar estado de sítio por tempo indeterminado quando bem entendesse. Proibiu o *habeas corpus* para presos que cometessem crimes considerados políticos. Autorizou a sumária demissão de funcionários públicos opositores ao governo, assim como ampliou a cassação de mandatos de políticos que ousassem se manifestar contra o governo. O AI-5 ainda autorizava o governo a intervir sobre os estados e municípios e a confiscar bens privados de presos políticos e reforçava o controle sobre todos os cidadãos, proibidos de se reunirem em aglomerações, sobretudo para tratar de assuntos políticos. O regime militar no Brasil caracterizou-se por ser ditatorial e por liquidar as instituições democráticas.

O Brasil foi afetado pelas duas crises do petróleo na década de 1970, levando ao fim o chamado milagre econômico operado pelos militares. A crise econômica da década de 1980 contrastava com a elevada expansão econômica industrial da década anterior, que contraditoriamente acentuou as desigualdades sociais e elevou a miséria entre os brasileiros. A crise levou a opinião pública e os meios de comunicação a pressionarem o governo militar por uma transição pacífica em retorno à

democracia, inaugurando o período conhecido como redemocratização. O presidente militar João Figueiredo, em 1979, decretou o fim dos partidos Arena e MDB, autorizou a volta do multipartidarismo, aprovou a Lei da Anistia, comprometeu-se com a abertura do regime e a transição para a democracia. Os partidos autorizados e criados (PMDB, PT, PDT, PTB e PDS) puderam disputar eleições em 1982 para os governos estaduais, para o Congresso Nacional (deputados) e as assembleias estaduais.

O processo de redemocratização ocorreu de modo lento e gradual, restabelecendo direitos individuais e a liberdade de imprensa. Com baixa popularidade e criticados pela opinião pública, os militares procuraram restabelecer a democracia, porém de maneira rigorosamente controlada, não permitindo de maneira imediata a eleição direta à presidência, apenas de forma indireta, por meio do Congresso Nacional. Partidos políticos e movimentos da sociedade civil criaram uma frente de apoio às eleições diretas, conhecida como Diretas Já. No entanto, no ano de 1985, Tancredo Neves (PMDB) foi eleito de maneira indireta pelo Congresso como primeiro presidente após a ditadura militar. Morreu pouco antes de assumir, levando ao cargo o seu vice, José Sarney, que governou o Brasil até 1990. Coube ao Congresso Nacional, reunido na forma de Assembleia Constituinte, redigir a nova Constituição, a fim de estabelecer um novo contrato social, de maneira democrática, e a fim de preservar os direitos humanos. Foi nesse contexto que surgiu a atual Constituição, conhecida como Constituição de 1988, ou Constituição Cidadã.

Cabe destacar que o documento restabeleceu os direitos individuais (igualdade, liberdade e propriedade), concedeu o direito à greve, proibiu a censura e expandiu os direitos trabalhistas aos trabalhadores rurais. A nova Constituição declara a independência e a separação e o mútuo controle entre os três poderes (Judiciário, Executivo e Legislativo). Há ainda outras novidades, dadas pela afirmação da igualdade de gênero, criminalização do racismo, proibição da tortura e declaração do trabalho, da educação, moradia e saúde como direitos sociais. O documento também inclui direitos como transporte, lazer, previdência social,

assistência social, proteção à maternidade e à infância. Além disso, as eleições passaram a ser universais, com dois turnos a cada quatro anos, e incluem de maneira facultativa analfabetos, sendo o direito ao voto secreto e obrigatório dos 18 aos 70 anos.

### **3 Afirmação política de grupos minorizados e movimentos sociais e formação da democracia no Brasil**

A Constituição de 1988 instituiu o Estado democrático de direito e assegura direitos individuais. É conhecida como Constituição Cidadã porque tem como prerrogativa a promoção da justiça social, da dignidade da pessoa humana e dos direitos individuais.

Neste contexto, o Estado Democrático de Direito tem como alguns dos seus objetivos fundamentais a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, e a promoção de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Entretanto, os grupos sociais considerados distintos do grupo social dominante nem sempre logram o respeito e o tratamento da sociedade brasileira plural e democrática, pois, apesar de os mandamentos constitucionais consagrarem o direito das minorias étnicas no Brasil, ainda são marcantes os atos de preconceito racial e de discriminação [...]. (ALBUQUERQUE, 2013, p. 13)

O atual texto constitucional reconhece as falhas históricas dos governos brasileiros passados no que diz respeito às minorias. Isso se deve ao fato de a elaboração da Constituição ter contado com ampla participação popular, isto é, associações, comitês pró-participação popular, plenários de ativistas e sindicatos trabalharam ao lado dos deputados constituintes. Sendo assim, foram incorporadas ao texto demandas e reivindicações históricas da população antes apartada das decisões políticas. Pode-se dizer que até antes da Constituição de 1988, conforme aponta o historiador e sociólogo brasileiro Sérgio Buarque de Holanda, em *Raízes do Brasil* (1936), “a democracia no Brasil sempre

foi um grande mal-entendido” (HOLANDA, 1995, p. 160). Isso porque as demais Constituições excluía de fato o direito universal ao voto, além de limitarem o espaço de atuação dos segmentos não pertencentes às elites econômicas e políticas. A Constituição de 1988 abriu um grande campo de diálogo com grupos antes marginalizados da sociedade, como sociedades tradicionais, a população indígena e negra, sobretudo comunidades quilombolas. Inseriu pela primeira vez a necessidade de proteção ao meio ambiente e às comunidades que vivem em função de habitats naturais. Além disso, procurou expandir os direitos das mulheres na sociedade. A Constituição abre margem também para que grupos desprovidos de moradia, como os sem-teto e os sem-terra, adquiram direitos, conforme veremos adiante.

Por minorias entendem-se os segmentos sociais que são subjugados pelos detentores de privilégios políticos, econômicos e sociais. As minorias representam a ausência, limitação ou restrição de direitos políticos e sociais por conta de seu gênero, origem étnica ou condição social.

Reconhecendo as graves consequências de mais de três séculos de escravidão da população negra, o Estado brasileiro, a partir da Constituição de 1988, observa a necessidade de promoção de políticas de redução de desigualdades sociais. Em 2010, no governo de Lula, instituiu-se o Estatuto da Igualdade Racial, que visa efetivar para a população negra a igualdade de oportunidades, “a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos e o combate à discriminação e às demais formas de intolerância étnica” (BRASIL, 2010). O documento fundamenta o direito à preservação das tradições e memória, a construção de materiais didáticos para o ensino e políticas afirmativas de inclusão do negro nas instituições brasileiras.

Quanto às populações indígenas, a Constituição concede ao Estado o direito de legislar sobre elas com o objetivo de proteger suas culturas tradicionais (os chamados direitos originários), os seus territórios e as riquezas naturais neles presentes. A Constituição elimina intenções de outros governos e interesses econômicos no processo de assimilação

dessas culturas, reconhecendo nelas a pluralidade étnica como direito e a possibilidade de organização civil dos indígenas. Aliada à proteção da cultura indígena, a Carta Constitucional estabelece a necessidade de políticas ambientais por meio do artigo 23 – “proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas” (BRASIL, 1988) –, fortalecendo a permanente construção da legislação ambiental brasileira contra os crimes contra a flora e fauna nativas.

A Constituição de 1988 fornece também respaldo à consolidação da universalização do direito à educação, que veio a ser referendada por meio da Lei de Cotas, criada em 2012, que decreta a obrigatoriedade de reserva de 50% das vagas nas instituições federais para estudantes de escolas públicas. Reconhece ainda a igualdade de gêneros, abrindo caminho para a ampliação da participação das mulheres e de outros gêneros nos processos decisórios e cargos profissionais, e promove a defesa contra assédio e violência física, culminando na aprovação, em 2018, do Estatuto da Igualdade Sexual e de Gênero.

Esta Lei dispõe sobre o Estatuto da Diversidade Sexual e de Gênero e visa a promover a inclusão de todos, combater e criminalizar a discriminação e a intolerância por orientação sexual ou identidade de gênero, de modo a garantir a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos individuais, coletivos e difusos das minorias sexuais e de gênero. (BRASIL, 2018)

Na Constituição, o direito à propriedade privada é um direito fundamental, porém consta no documento a necessidade de a propriedade cumprir uma função social, o que significa dizer que ela deve ser utilizada para moradia ou trabalho. Considerando esse fato e ainda que a moradia é um direito social nesse mesmo documento, possibilitou-se a consolidação de movimentos sociais como os sem-teto e sem-terra, que reivindicam o direito à dignidade humana. Desde a redemocratização, a reforma agrária tornou-se juridicamente possível e um assunto constante nos meios de comunicação, pois quando os donos de propriedades e de terras não cumprem suas funções sociais e devem impostos

ao governo, encontram-se numa condição inconstitucional, de modo que suas propriedades podem ser direcionadas aos menos favorecidos mediante pagamento de indenizações aos antigos proprietários.

## Considerações finais

Vimos neste capítulo o processo de construção dos princípios da democracia na cultura ocidental, a partir de concepções filosóficas e aplicações históricas, como o desenvolvimento da democracia representativa na Europa e nos Estados Unidos. No segundo tópico, investigamos o processo de construção do direito ao voto e as instâncias democráticas no Brasil. Apesar das dificuldades de universalização dos direitos políticos, desde a independência, em 1822, até hoje, vimos, no terceiro tópico, como a atual Constituição (1988) permitiu a criação de instrumentos jurídicos para a inclusão de minorias na sociedade brasileira. Trata-se ainda de um longo processo a ser construído e percorrido, exigindo também a consolidação de instâncias de democracia participativa, em que as demandas populares e dos diferentes segmentos sociais possam ser ouvidas e propostas de transformação da sociedade possam ser debatidas.

Nos últimos anos, as redes sociais e a internet têm contribuído bastante para o processo de publicização de reivindicações sociais e conquistas de direitos por grupos sociais antes marginalizados. No entanto, devemos ficar atentos, pois as instâncias democráticas podem se tornar frágeis diante de ameaças autoritárias que têm se proliferado a partir das próprias redes sociais, criando instabilidade institucional. Donald Trump, por exemplo, liderou, no início de 2021, um comício em que seus admiradores seguiram armados até o congresso americano para tomá-lo e derrubá-lo, a fim de manter seu líder na presidência, mesmo derrotado nas urnas. Cabe defender a democracia e o direito de todos à dignidade humana contra tendências autoritárias que têm se difundido no mundo.

## Referências

ALBUQUERQUE, Isete Evangelista. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e a situação dos índios enquanto minoria étnica do Estado brasileiro. **Revista Quaestio Iuris**, Rio de Janeiro, v. 6, n. 2, p. 11-32, 2013. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/quaestioiuris/article/view/11769/9221>. Acesso em: 13 abr. 2021.

BERAS, Cesar. **Democracia, cidadania e sociedade civil**. Curitiba: Intersaberes, 2013. (Série Temas Sociais Contemporâneos).

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF, 1988. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/constituicao/constituicao.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm). Acesso em: 13 abr. 2021.

BRASIL. Presidência da República. **Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010**. Brasília, DF, 2010. Disponível em: <https://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/823981/estatuto-da-igualdade-racial-lei-12288-10>. Acesso em: 13 abr. 2021.

BRASIL. Senado Federal. Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. **Projeto de Lei do Senado nº 134, de 2018**: Estatuto da Igualdade Sexual e de Gênero. Brasília, DF, 2018. Disponível em: <https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7651096&disposition=inline#:~:text=Identidade%20de%20G%C3%AAnero-,Art.,%2C%20social%2C%20religiosa%20ou%20familiar>. Acesso em: 13 abr. 2021.

CASTELLS, M. **A sociedade em rede**. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002. v. 1.

CARVALHO, José Murilo de. **Os bestializados**: o Rio de Janeiro e a República que não foi. São Paulo: Companhia das Letras, 1987.

DAHL, Robert. **Poliarquia**: participação e oposição. São Paulo: Edusp, 1997.

DAHL, Robert. **A democracia e seus críticos**. São Paulo: Martins Fontes, 2012.

FAUSTO, Boris. **História do Brasil**. São Paulo: Edusp, 2013.

HOLANDA, Sérgio Buarque. **Raízes do Brasil**. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.

KRAMNICK, Isaac. Introdução. *In*: MADISON, James; HAMILTON, Alexander; JAY, John. **Os artigos federalistas**. 1787-1788. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1993.

LOCKE, John. **Dois tratados sobre o governo civil**. São Paulo: Martins Fontes, 2001.

MILL, John Stuart. **Considerações sobre o governo representativo**. Brasília, DF: Editora UnB, 1981.

MONTESQUIEU, Charles de Secondat. **O espírito das leis**. São Paulo: Martins Fontes, 1996.

PLATÃO. **A República**. São Paulo: Nova Cultural, 1999. (Coleção Os Pensadores).

ROUSSEAU, Jean Jacques. Do contrato social. *In*: **Rousseau**. São Paulo: Abril Cultural, 1973. (Coleção Os Pensadores).

SANTOS, Boaventura de Sousa. **Reinventar a democracia**. Lisboa: Gradiva, 1998.

VERNANT, Jean Pierre. **As origens do pensamento grego**. Rio de Janeiro: Difel, 1981.